- Bị đơn: ông Lương
- Người có quyên lợi nghĩa vụ liên quan: ông Long

Câu 7: ý kiến của ông Long thời hiệu khởi kiện vụ án đã hết?

Không đồng ý với ý kiến trên vì: Căn cứ nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 thì thời hiệu khởi kiện của vụ án này được tính là 02 năm kể ngày 1/1/2005.

Câu 8: Vấn đề trọng tâm cần chứng minh trong vụ án này.

- Chứng minh hợp hợp đồng mua bán là có thực.
- Bà Diệp hòan toàn ngay tình khi giao kết hợp đồng
- Chứng minh hợp đồng trên là vô hiệu do bị nhầm lẫm và lỗi thuộc về ông Lương. (Điều 131BLDS).

Câu 9: ý kiến về đề xuất của luật sư bảo vệ cho bà Diệp?

Không đồng ý vì không thể chứng minh hợp đồng mua bán nhà là hợp pháp.

Câu 10: Bản luận cứ?

Dựa vào các vấn đề trọng tâm cần chứng minh ở câu 8 để viết bản luận cứ.

Mã số: LS.DS/TN-26/240

----------*----------

Chị Nguyễn Thị Minh (sinh ngày 21 tháng 03 năm 1965) lấy anh Hoàng Ngọc Thanh (sinh năm 1961). Lễ cưới của anh chị được tổ chức vào ngày 06 tháng 01 năm 1982 nhưng không có đăng ký kết hôn. Hai người có một con chung là cháu Hoàng Ngọc Phúc (sinh năm 1983). Năm 1984 chị Minh được UBND xã Y.H. huyện Từ Liêm, Hà Nội cấp đất giãn dân (chị Minh là con Liệt sĩ) với diện tích đất ở là 165m^2. Diện tích đất này đã được UBND huyện Từ Liêm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng vào năm 1993 và người đứng tên là Nguyễn Thị Minh. Sau khi được cấp đất, vợ chồng anh Thanh, chị Minh làm một ngôi nhà 3 gian cấp 4. Năm 1985, anh Thanh đi lao động tại Cộng hoà dân chủ Đức.

Năm 1987 anh Thanh đã lấy vợ khác bên Đức. Năm 1991, chị Minh cũng lầy chồng khác. Việc lấy chồng của chị Minh là có đăng ký kết hôn. Sau khi lấy chồng mới, vợ chồng chị Minh ở tại ngôi nhà của mẹ chị. Ngôi nhà 3 gian cấp 4 trên diện tích 165m^2 đất tại xã Y.H, huyện T, thành phố N, chị Minh cho người anh ruột của anh Thanh là anh Bình ở nhờ để chăm sóc cháu Phúc (con của chị Minh với anh Thanh). Năm 1997, chị Minh đã bán 65 m^2 đất (một phần trong diện tích đất nói trên) cho bà Trần Thị Hồng để lấy tiền xây dựng lại ngôi nhà chị đang ở. Tháng 06 năm 1998, anh Thanh từ Cộng hoà Đức về thăm nhà đã làm giấy uỷ quyền cho anh Bình quản lý ngôi nhà và diện tích đất còn lại là 100 m^2. Năm X, chị Minh yêu cầu anh Bình giao lại diện tích đất còn lại cho mình nhưng anh Bình không trả với lý do là diện tích đất nói trên là tài sản chung của vợ chồng anh Thanh, chị Minh. Mặt khác, chị Minh đã bán 65m^2 rồi, nên diện tích còn lại là của anh Thanh và cháu Phúc, khi nào anh Thanh hoặc cháu Phúc yêu cầu thì anh Bình sẽ giao lại. Hơn nữa, anh quản lý ngôi nhà và diện tích đất này là trên cơ sở do anh Thanh uỷ quyền. Vì vậy, chị Minh không có quyền yêu cầu anh trả lại.

Câu hỏi 1: (1,5 điểm)

Chị Minh có quyền khởi kiện yêu cầu anh Bình giao lại nhà đất hay không?

Tình tiết bổ sung

Ngày 20/5/X chị Minh đến Văn phòng luật sư nhờ tư vấn giải quyết vụ việc của chị.

Có ý kiến cho rằng chị Minh không cần khởi kiện anh Bình thành một quan hệ độc lập. Khi chị Minh có yêu cầu xin giải quyết quan hệ hôn nhân với anh Thanh nếu có tranh chấp về tài sản Toà án sẽ giải quyết ngay trong vụ kiện này.

Câu hỏi 2: (1 điểm)